

1501401-20.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON LUIS DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

WELLINGTON LUIS DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de outubro de 2021, às 12h44min, na Rua Araguaia, nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501401-20.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501401-20.2021.8.26.0617 Controle: 2021/002114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON LUIS DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

WELLINGTON LUIS DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de outubro de 2021, às 12h44min, na Rua Araguaia, nº 45, Bairro Jardim Paraíba, nesta cidade e comarca de

Jacareí, tinha em depósito e guardava, para entrega a terceiros com fim de consumo, meio "tijolo" (381,8g de peso) e uma porção a granel (73,9g de peso) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, policiais militares receberam informações via 190 que o morador da residência situada no local dos fatos havia recebido uma quantidade de drogas e estaria dividindo e embalando naquele momento. Diante disto, os milicianos se dirigiram ao local, onde sentiram um forte odor de "maconha" e avistaram o denunciado no portão do imóvel.

Ocorre que, ao avistar a viatura, o denunciado saiu correndo para o interior do imóvel, oportunidade em que foi seguido pelos milicianos, que lograram êxito em detê-lo.

No interior do imóvel, os policiais visualizaram, com facilidade, na sala, sobre o "rack" da televisão, uma sacola contendo em seu interior meio tijolo de "maconha", uma porção a granel da mesma droga, a quantia de R\$ 18,00 reais, uma faca e uma balança de precisão.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 65/68).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas.

Realizada a notificação (fl. 111), foi apresentada resposta preliminar (fls. 116/117).

Recebida a denúncia (fls. 119/122), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, observo, que não há qualquer mácula processual que possa eventualmente impedir o conhecimento do mérito acusatório propriamente dito. Com efeito, os policiais no regular exercício de suas funções localizaram a droga na residência do réu, caracterizando-se a situação de flagrância durante a conduta de crime permanente, não se cogitando de afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos previstos na própria Constituição Federal.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09/10), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 26/28), pelo exame químico toxicológico (fls. 98/99 e 101/102), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu disse que estava fazendo uso de maconha quando foi surpreendido por policiais que ingressaram em sua casa pulando o muro.

Ressaltou que os policiais somente localizaram um cigarro de maconha, um dichavador e papel seda, os quais não foram apresentados. Negou a propriedade das drogas. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava ajudando a mãe a arrumar a porta da casa. Disse que não possuía qualquer droga em sua residência. Disse que apenas portava um cigarro de maconha. Disse que os policiais estavam procurando por uma motocicleta. Disse que já foi abordado pelos policiais mas, não sabe justificar eventual motivação para ser incriminado falsamente. Disse que já foi processado por roubo e tráfico.

A testemunha BRUNO RAMOS SILVA, policial militar, disse que receberam uma denúncia

via Copom dando conta que o réu embalava drogas em sua residência. Disse que se deslocaram até o local e o réu, que estava no portão, tentou fugir ao perceber a presença policial. Disse que perseguiram o acusado até o interior da residência e encontraram na sala a substância entorpecente descrita na denúncia. Disse que parte da droga estava fracionada e foi encontrada um balança de precisão e uma faca. Disse que a droga estava sendo fracionada. Disse que a genitora do réu acompanhou a diligência. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha NADER PORTO MENDES, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem. Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou os fatos. Disse que está sendo incriminado falsamente.

Contudo, devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 73,9g de 'maconha' e 381,8g de 'maconha' - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, o dinheiro localizado, sem qualquer comprovação de origem, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância. Pois bem.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de

certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e receberam a notícia do tráfico no local em que a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso e tentou fugir.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é duplamente reincidente (fls. 58 e 59), de modo que majoro a reprimenda em 1/3, perfazendo: 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR WELLINGTON LUIS DE FARIA à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA